අංක ර් 13 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ණය ගැනි භාවය හා බිමත්කම ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු පිළිවෙළ

I වැනි කොටස—ණය ගැනි භාවය

පොලිස් සේවයේ කවුරුත් ණය ගැනි භාවය සම්බන්ධයෙන් 291-300 පාලන රෙගුලාසිවලින් බැඳී සිටිනි.

2. යම් පොලිස් නිලධාරියකු තමන්ගේ උසස් නිලධාරියකු වේව යි සම නත්තවයේ කෙනකු වේව යි, යටත් නිලධාරියකු වේව යි පොලිස් සේවයේ යම් කෙනකු සමඟ, ඔහුගේ ණයට ඇප වීමය, ණය දීම ය, ණයකට නියෝජිතයකු වශයෙන් ක්‍රියා කිරීමය, ඔහුගේ වැටුප සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම ය යන මේ පිළිවෙළකින්—හෝ වෙනත් මොන යම් ම ආකාරයකින් හෝ යම් මුදල් ගනු දෙනුවක් කරන බව දැන ගන්නට ලැබුණ හොත් ඔහුට විරුද්ධ ව විනයානුකූල ව ක්‍රියා කොට දඬුවම් පැමිණ විය හැකි ය. එහෙයින් යම් ඉහළ නිලධාරියකු මුදලක් ණයට දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හොත් පළාත හෝ දිස්ත්‍රික්කය භාර අධිකාරීට හෝ සහකාර අධිකාරීට එම කාරණය වහා ම දැනුම් දීම සෑම පොලිස් නිලධාරියකුගේ ම යුතුකම ය.

3. යම් නිලධාරියකු මහජනයාගෙන් කෙනකුට ණය වුව හොත් ඔහුගේ කාර්යක්ෂමතාව ඉන් හානි වන බව සෑම තරාතිරක ම නිලධාරින් තේරුම් ගත යුතු ය. නිලධාරියකු වශයෙන් රාජකාරි කිරීමේ දී ණයහිමියාට විරුද්ධ ව හෝ ණයහිමියාගේ සම්බන්ධකමක් ඇති යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධ ව හෝ ක්‍රියා කරන්නට වුව හොත් ඔහුට වන්නේ මහත් අමාරුවකට මුහුණ දෙන්නට ය. ණය ගැනි ව සිටින තාක් රාජකාරි ගැන ඔත එකඟ කර ගෙන මුළු ශක්තිය යොදා වැඩ කිරීමට කෙනකුට නුපුළුවන.

4. පොලිස් නිලධාරියකු මුදල් අමාරුකමකට පත් වූ විට ඔහුට කළ හැකි හොඳම වැඩය නම් තම පළාතේ, කොට්ඨාශයේ හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා හමු වන්නට බැලීමයි; ඔහු හමු වී ඒ ගැන සියලු විස්තර දන්වා සිටීමයි. සුදුස්සන්ට බැරුක්ක අරමුදලෙන් හෝ පොලිස් සමුපකාර බැංකුවෙන් හෝ ආධාර දෙන්නට පුළුවන්කමක් ඇති විය හැකිය. මේවායින් මුදල් ගැනීම මුදල් ණයට දෙන්නකු වෙත යනුවට වඩා හොඳ ය. පහතු දක්වෙන අන්දමින් ණය වීම සමාවක් නොදිය යුතු වරදක් බව සලකා ගත යුතු ය. එනම්:—

(ඒ) පළාතේ කඩ සාප්පුවලින් බිල්වලට බඩු ගෙන, බිල්වල මුදල් නොගෙවා මාරු වී යෑම,

(බි) ගෙවල් කුලි දීමනා ලබමිනුත්, නැත හොත් නොමිලයේ ලැබෙන නිවාස වෙනුවට ගෙවල් කුලි ලබමිනුත් එම කුලී නොගෙවා සිටීම,

(සී) පරිවර්තිත දීමනාව ලබමිනුත් පැරිරෝල් බිලක් නොගෙවා සිටීම.

5. අනුවණ අන්දමින් ක්‍රියා කිරීම නිසා හෝ වෙනත් දොස් ලැබිය යුතු කරුණක් නිසා හෝ මෙසේ රාජකාරි වශයෙන් දුෂ්කර අවස්ථාවකට පත් වුව හොත් එය පොලිස් සේවයේ හොඳ නමටත් එම නිලධාරියාගේ විශ්වාසවන්ත භාවයටත් හානිකර වන වරදක් ලෙස සලකනු ලැබේ. යම් පොලිස් නිලධාරියකු ණය ගැනි භාවයකට පත් වුව හොත් ඔහු එම අපකීර්තිකර තත්ත්වයෙන් මිදෙන තුරු උසස් වීමේ අයිතිය ඔහුට අහිමි වන සේ සලකනු ලැබේ. පොලිස් නිලධාරියකු උග්‍ර ණය ගැනි භාවයට පත් වීම බරපතළ දඬුවම් ලැබීමට හේතු වේ.

6. පොලිස් නිලධාරියකු කවර කරුණක් නිසා වුව ද, තමන්ගේ ම හෝ කෙනකුගේ හෝ ප්‍රයෝජනය සලකා පොරොන්දු නෝට්ටු ඇතුළු අනුග්‍රහ බිල්පත්‍රවලට පාර්ශවකරුවකු වුව හොත්, ඒ හේතුවෙන් මුදල් කරදරයකට පත් වුවත් නැතත් එසේ පාර්ශවකරුවකු වූ පමණින් ම ඔහු මීට ඉහතින් ඇති ඡේදයේ සඳහන් ප්‍රතිවිපාක විඳිය යුත්තේ වේ.

7. වැටුප් කුවිතාන්සි හෝ අර්ථසාධක හා යහසාධක සමාගම්වලින් ණය ඉල්ලන ඉල්ලුම්පත් හෝ ඇප වශයෙන් ඇති ව පොරොන්දු නෝට්ටු පිට මුදල් ණයට ගැනීම පොලිස් නිලධාරීන්ට සම්පූර්ණයෙන් තහනම්. ඉදින් යම් නිලධාරියකු ණයකට ඇප වශයෙන් ඉහත කී පරිදි "හාරක හට ගෙවීමේ" වැටුප් කුවිතාන්සියක් හෝ ණය ඉල්ලුම් පත්‍රයක් හෝ දී මුදල් ණයට ගත් බව ඔප්පු වුව හොත් එම නිලධාරියා සේවයෙන් පහ කරන්නට ඉඩ ඇත.

8. ඉදින් යම් පොලිස් නිලධාරියකු ණයගැතිකමට සිර භාරයට ගනු ලැබුව හොත් හෝ වස්තු භංගත්වය ලැබූ සේ විනිශ්චය කරනු ලැබුව හොත් හෝ සමකීය ණය හිමියා සමඟ සමථයකට එළඹුණ හොත්, සිරින් වශයෙන් කරන පරීක්ෂණයකින් පසු ඔහුගේ වැඩ තහනම් කරනු ලැබේ. කරුණු පරීක්ෂා කර බැලීමෙන් පසු, ඔහුගේ කරදර ඇති වී තිබෙන්නේ පමණ ඉක්මවා වියදම් කිරීම නිසා හෝ දෙස් ලැබිය යුතු අන්දමින් දුර දිග නොබලා ක්‍රියා කිරීම නිසා නොව නොවැළැක්විය හැකි විපත් නිසා බව පෙනී ගියොත් හෝ එම තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් වරද සැහැල්ලු කරන වෙනත් විශේෂ කරුණු යෙදී ඇතොත් මිස ඔහු සිටිය තත්ත්වයට නැවත පත් නොකරනු ඇත.

9. වස්තු භංගත්වය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරියකුට විරුද්ධ ව පැවරෙන සෑම නඩුවක් ද, පොලිස් නිලධාරියකු විනිශ්චිත ණයකරුවකු වන සෑම නඩුවක් ද ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත වාර්තා කරන ලෙස දිස්ත්‍රික් විනිස්චයකාරවරුන්ට හා රික්වැස්ට් කොමසාරිස්වරුන්ටත් ආණ්ඩු වෙන් නියම කර තිබේ. එම නඩුවක් වාර්තා වූ විට පළාතේ හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිල ධාරියා ඒ ගැන පරීක්ෂා කොට ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත සවකීය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම නිලධාරියා ණයගැනි ව සිටීම නිසා ඔහුගේ කාර්යක්ෂමතාව බෙහෙවින් අඩු. ඒ ඇති හෙයින් ඔහු තව දුරටත් පොලිස් සේවයේ තබා ගැනීම අභිමත නොවන් බව තමාට කල්පනා වේ නම් ඔහු ඒ බව ද සඳහන් කළ යුතු ය.

10. (88 වැනි පරිවේදය වන) රජයේ සේවක (ණයතුරුස්) ආඥා පනතින් විශේෂයෙන් ආරක්ෂා කොට ඇති, එනම් මසකට රු. 300 ක හෝ ඊට අඩු වැටුපක් ලබන නිලධාරීන් විසින් පොරොන්දු නෝට්ටුවකට අත්සන් කිරීම, සාමාන්‍යයෙන් එම ප්‍රඥප්තියෙන් ආරක්ෂාව නොලබන වෙනත් නිලධාරියකු විසින් එවැනි ලියවිලි අත්සන් කිරීමට වඩා දැඩි ලැබිය යුතු වරදක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

II වැනි කොටස—බීමත්කම

පොලිස් නිලධාරීන් බීමත් ව අනිසි ලෙස හැසිරුණු අවස්ථාවල, අණට අකීකරු වීම, පරිභව වචන පාවිච්චිය හා තුවාල කිරීමට තැත් කිරීම ආදී නොයෙකුත් වැරදි ගැන ඔවුන්ට විරුද්ධ ව චෝදනා කිහිපයක් නැගෙනු බොහෝ විට දක්නා ලැබේ. එහෙත් ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් මූල දී ම නිසි පරිදි ක්‍රියා කරන ලද නම් බීමත්කම ගැන පමණක් ඔවුන්ට විරුද්ධ ව චෝදනා කරන්නටත් ඊට වඩා බරපතළ අනිකුත් චෝදනා මතු නොවන්නටත් ඉඩ තිබිණි.

3. සුරාවෙන් මත් වූවකු සාමාන්‍ය කෙනකු හැටියට සලකා ක්‍රියා කළ නො හැකි ය. ඔහු සමඟ යුතු අයුතුකම් කථා කළ නොහැකි ය. කොයි යම් අන්දමකින් හෝ වචන හුවමාරුවක් වුව හොත් වඩා බරපතල වැරදි සිදු විය හැකිය. පොලිස් නිලධාරියකු තම ඉහළ නිලධාරියකු කෙරෙහි සාහසික විම කිඩි සේත් යුතු නොවේ. එහෙයින් එවැන්නකු ඉහළ නිලධාරියකුට මුණ ගැසෙනු වැළැක්වීමට බෙහෙවින් පරිස්සම් විය යුතුය.

3. බීමත් වූ පොලිස් නිලධාරියකු පියවි සිහිය ලබන තුරු එම තරාතිරමේ සෙසු අය ඔහුගේ ගෙයි ම ඔහු රඳවා තැබිය යුතු ය. පියවි සිහිය ලැබූ පසු ඔහුගේ එම ප්‍රමාදය ගැන ක්‍රියා කළ හැකි ය. ඔහු සිය ගෙදරට නොගොස් අනිසි ලෙස හැසිරෙතොත් ඔවුන් ඔහු මැඩ පවත්වා පියවි සිහිය ලබන තුරු සිරකුඩුවේ තැබිය යුතු ය.

4. මැඩ පවත්වනු ලැබීම නිසා බීමත් කෙනකු පරිභව හෝ සැහැසි වචන දෙබු පමණකින් එය ඉහළ නිලධාරියකුට තර්ජනාත්මක හෝ අණට විරුද්ධ වචන පාවිච්චි කළැයි චෝදනාවක් නගන්නට හේතුවක් කර නො ගත යුතු ය. සිරිත් වශයෙන් සුපිරි ගති ඇති, ගරුසරු ඇති පොලිස් නිලධාරියකු බීමත් වූ විටක පරිභව වචන කථා කළ හොත් ඔහු අණට අකීකරු වීමක් අදහස් නො කළ හැටියට පිළිගත හැකි ය. එහෙත් පියවි සිහියෙන් සිටින විට හිතාමතා ම එසේ කථා කරන කෙනකු හා සම තත්ත්වයෙහි ලා ඔහු ගැන කියා නොකළ යුතු ය.

5. බීමත් ව සිටි බවට චෝදනා ලත් පොලිස් නිලධාරියකු කිසි විටෙකත් සම්පූර්ණ පියවි සිහිය ලබන තුරු හැසට් කළ නිලධාරියකු ඉදිරියට නො පැමිණවිය යුතු ය. එසේ ම පිට පළාතක නම් පොලිස් සථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා එම චෝදනා ලත් පොලිස් නිලධාරියා සම්පූර්ණයෙන් පියවි සිහිය ලබන තුරු, සිද්ධිය විභාග කොට එම පොලිස් නිලධාරියාගෙන් සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීමට උත්සහ නොකළ යුතු ය. තව ද එසේ කළ යුත්තේ හැකිතාක් දුරට ම එම වරද කළ පොලිස් නිලධාරියාගේ තත්ත්වයේ ම තවත් කෙනකු දෙන්නකු ඉදිරිපිට ය.

6. යට සඳහන් වූයේ පොලිස් නිලධාරීන් බැරැක්කවල හෝ පොලිස් සථානයේ හෝ හුදෙක් බීමත් ව සිටි අවස්ථා ගැන ය. තමන් කරන ක්‍රියා ගැන තමන්ගේ ම වගකීමක් නැති වන තත්ත්වයට පත් කෙනකු අතින් ඊට වඩා බරපතළ වැරදි සිදුවනු වැළැක්වීම ඉන් අදහස් කෙරේ. පොලිස් නිලධාරියකු බීමත් ව කෙනකුට පහරදීම ආදී වශයෙන් වඩා බරපතළ වරදක් කළ විටක, ඒ වරදේ බරපතළකම අනුව ඔහුට විරුද්ධ ව ක්‍රියා කළ යුතු බව අමුතුවෙන් නොකිවමනා ය.